

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นาย สม จิต ร เป็น ดิบ

จำเลย

6543/2541

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 17 วรรคสอง

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 17 วรรคสอง กำหนดให้มีการยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ไว้ในครอบครองค่านวนเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัม ขึ้นไป ให้ถือว่ามียาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ดังนั้น การที่จำเลยมีฝิ่นหรือฝิ่นดิบของกลางซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองค่านวนเป็นสารบริสุทธิ์ได้ 1,010 กรัม จึงต้องถือว่าจำเลยมีฝิ่นหรือฝิ่นดิบของกลางไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 6, 7, 8, 17, 69, 102 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33, 83 ธิบของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 17 วรรคสอง, 69 วรรคสี่ จำคุก 15 ปี จำเลย

ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องบนถนนสายบ่อเกลือ-บัว โฉมหน้าไปทางอำเภอบัว ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 8 ถึง 9 ตามแผนที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.8 ซึ่งมีชายสวมหมวกนิรภัยยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโนวา สีแดง ที่จอดอยู่ริมถนนด้านขวามือ จำเลยได้ขับรถยนต์กระบะสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน น.5475 แพร่ ของจำเลยไปหยุดจอดที่บริเวณดังกล่าว แล้วจำเลยได้ยกกระบะสอบป่านลงจากท้ายรถยนต์ คั่นดังกล่าวไปวางไว้ข้างถนนและขับรถยนต์กระบะออกไป ต่อมา ร้อยตำรวจเอกสุจิน สุทธิแสน กับพวกตรวจพบว่าในกระบะสอบป่านดังกล่าวมีฝืนดิบจำนวน 7 ห่อ น้ำหนัก 10,309 กรัม คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ 1,010 กรัม ซุกซ่อนอยู่ จึงยึดไว้เป็นของกลางและติดตามจับกุมจำเลยส่งพนักงานสอบสวนพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีกรณีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ร้อยตำรวจเอกสุจิน สุทธิแสนสืบตำรวจเอกมานพ มalarัตน์ และสืบตำรวจโทเผ่าพันธุ์ ทุนกาศ พยานโจทก์ต่างเบิกความยืนยันต้องกันว่า ในวันเกิดเหตุเมื่อพยานทั้งสามเสร็จสิ้นภารกิจจากการไปตรวจจับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้แล้ว ได้เดินทางกลับโดยรถยนต์บรรทุกหกล้อตราโล่ ผ่านมาทางที่เกิดเหตุ เห็นจำเลยเดินออกจากที่นั่งคนขับรถยนต์กระบะสีน้ำเงิน ซึ่งมีตู้แช่ 1 ตู้ อยู่ท้ายกระบะหรือคันที่ใช้บรรทุกของกลางและหยิบเอากระบะสอบป่านที่บรรทุกอยู่บริเวณท้ายรถ

ออกไปทั้งที่บริเวณป่าข้างทางหรือข้างถนน ครั้นสืบตำรวจเอกมานพบกับสืบตำรวจโท
เผ่าพันธ์เดินเข้าไปดู จำเลยก็ได้ขึ้นรถยนต์กระบะขับออกไปร้อยตำรวจเอกสุจินเรียก
ให้หยุด จำเลยไม่หยุดร้อยตำรวจเอกสุจินจึงวิทย์แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอปัวสกัดจับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวหลังจากนั้นพยานทั้งสามได้นำ
กระสอบป่านที่จำเลยทิ้งไว้มาเปิดดูพบฝืนดิบสีดำจำนวน 7 ห่อซุกซ่อนอยู่ จึงยึดไว้
เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวน หลังจากนั้นในวันเดียวกันพยานทั้งสาม
พร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกสำเนียง ทาเศษ พนักงานสอบสวนติดตามจับกุมจำเลยได้ที่
บ้านของจำเลย และยึดรถยนต์กระบะคันที่ใช้บรรทุกฝืนดิบดังกล่าวเป็นของกลาง
ชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพว่าจำเลยเป็นผู้รับจ้างขนฝืนดิบให้แก่บุคคลอื่นใน
ราคา 500 บาท ปรากฏตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.5 โดยข้อนี้ร้อยตำรวจ
เอกสำเนียงพนักงานสอบสวนพยานโจทก์เบิกความสนับสนุนว่า ในวันเกิดเหตุขณะที่
พยานเข้าเวรอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอปัวได้รับแจ้งทางวิทย์จากเจ้าพนักงาน
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 หรือร้อยตำรวจเอกสุจิน ผู้บังคับกองร้อย เจ้า
พนักงานตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325ว่า ให้สกัดจับรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน ซึ่งมี
ผู้ชายขับและมีผู้หญิงนั่งมาด้วย 1 คน และรถจักรยานยนต์อีก 2 คัน กำลังแล่นมุ่ง
หน้าจากอำเภอบ่อเกลือไปยังอำเภอปัว และหลังจากนั้นอีก 20 นาทีได้รับแจ้งทาง
วิทย์อีกว่า ได้ตรวจพบฝืนของกลางพยานจึงมอบหมายให้เจ้าพนักงานตำรวจได้
บังคับบัญชาออกไปสกัดจับรถยนต์กระบะ และได้รับแจ้งทางวิทย์อีกว่าพบรถยนต์คัน
ดังกล่าวจอดอยู่ที่บ้านจำเลย พยานจึงได้ขออนุมัติออกหมายค้นจากพันตำรวจโท
ประจัญ อินไสย ตามเอกสารหมาย จ.3 เพื่อนำไปตรวจค้นบ้านจำเลยและจับจำเลย
ได้ ชั้นจับกุมจำเลยรับสารภาพว่า จำเลยเพียงเป็นผู้รับจ้างขนฝืนดิบของกลางจาก
ชายคนหนึ่งจากกิ่งอำเภอบ่อเกลือมายังอำเภอปัวในราคา 500 บาท ตามเอกสาร
หมาย จ.5 และภาพถ่ายหมาย จ.6 จ.7 และชั้นสอบสวนจำเลยให้การภาคเสธว่า มี
ฝืนดิบของกลางไว้ในครอบครอง โดยรับจ้างขนมาจากบุคคลอื่นในราคา 500 บาท

มิใช่มีไว้เพื่อจำหน่ายตามเอกสารหมายเลข 13 และบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุเอกสาร
หมายเลข 14 ภาพถ่ายหมายเลข 9 ซึ่งได้ความสอดคล้องเชื่อมโยงกันเป็นลำดับมีเหตุผล
ให้รับฟังอีกทั้งพยานโจทก์ทั้งสี่ปากต่างเป็นเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติการไปตาม
หน้าที่ตามปกติธรรมดา ทั้งไม่ปรากฏว่าได้เคยมีสาเหตุโกรธเคืองหรือรู้จักกับจำเลย
มาก่อน กรณีจึงไม่มีเหตุที่พยานดังกล่าวจะจงใจเบิกความใส่ร้ายจำเลยโดยปราศจาก
มูลความจริงประกอบกับที่ดินของกลางมีราคามากถึงประมาณ 100,000 บาท ดัง
คำเบิกความของร้อยตำรวจเอกสุจินและร้อยตำรวจเอกสำเนียงเบิกความตอบนาย
จำเลยถามค้าน จึงเป็นไปได้ที่จะเป็นที่ดินของชาวบ้านนำมาทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ
นอกจากนี้จำเลยเองก็ได้เบิกความตอบด้วยการโจทก์ถามค้านเจือสมพยานหลักฐาน
โจทก์ว่าพยาน (จำเลย) ให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนเฉพาะข้อหาที่ดินไว้ใน
ครอบครอง ดังนั้น นายใจ ยั่งยืน พยานจำเลยจะมาเบิกความให้ผิดต่อคำเบิก
ความของจำเลยและคำรับดังกล่าว ย่อมไม่มีเหตุผลให้รับฟัง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า
จำเลยมีที่ดินของกลางไว้ในครอบครองและตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 17 วรรคสอง บัญญัติว่า "การมียาเสพติดให้โทษนั้นประเภท 2 ไว้
ในครอบครองคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยกรัมขึ้นไป ให้ถือว่ามิไว้ใน
ครอบครองเพื่อจำหน่าย" ดังนั้น ในเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยมีที่ดินหรือที่ดิน
ของกลาง ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ไว้ในครอบครองคำนวณเป็นสาร
บริสุทธิ์ได้ 1.010 กิโลกรัมหรือ 1,010 กรัม จึงต้องว่าจำเลยมีที่ดินหรือที่ดินของ
กลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันต้องด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวซึ่ง
กำหนดไว้เด็ดขาดพฤติการณ์พยานหลักฐานโจทก์และโดยข้อกำหนดแห่งกฎหมาย
เชื่อได้สนิทใจว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้อง คำพิพากษาฎีกาที่จำเลยอ้างถึงทั้งสาม
ฎีกา รูปคดีไม่เหมือนกัน คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ระพีณ บุญสิทธิ์-สมชัย สายเชื้อ-สมศักดิ์ วงศ์ยืน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>